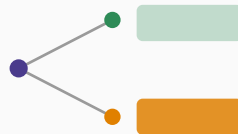


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 16 : Compensation et résiliation



Avant de commencer

Compenser les flux de paiement

La compensation à la clôture

Set-off et compensation

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Après le risque de contrepartie (chapitre 15), ce chapitre s'attache au premier grand mécanisme d'atténuation de ce risque sur dérivés de gré à gré : la compensation (netting), sous ses deux formes — compensation des flux de paiement et compensation à la clôture (close-out netting) — ainsi que la compression de portefeuille et le droit de set-off. Il prépare les chapitres 17 et 18, consacrés respectivement au collatéral et à la compensation centrale.

Compenser les flux de paiement

Deux rôles distincts de la compensation

Compensation des paiements et compensation à la clôture

La compensation joue deux rôles distincts dans les marchés de gré à gré. La **compensation des paiements** (payment netting) agrège les flux de trésorerie dus le même jour dans la même devise entre deux contreparties en un unique paiement net — elle réduit principalement le risque de règlement. La **compensation à la clôture** (close-out netting) permet, en cas de défaut d'une contrepartie, de résilier l'ensemble des transactions couvertes par un accord-cadre et de solder leur valeur nette — elle réduit directement le risque de contrepartie.

Le cas KfW Bankengruppe — « la banque la plus bête d'Allemagne »

Le 15 septembre 2008, jour de la faillite de Lehman Brothers, la banque publique allemande KfW a exécuté un virement automatisé de 350 millions d'euros vers Lehman dans le cadre d'un swap de devises croisées — quelques heures avant que Lehman ne fasse défaut sur le paiement en dollars qu'elle devait recevoir en retour. L'absence de compensation des paiements sur cette transaction a coûté à KfW la totalité du montant versé, lui valant le surnom de « banque la plus bête d'Allemagne » dans la presse.

Réduire le notionnel brut sans changer l'exposition nette

La compression de portefeuille (portfolio compression) est un exercice de réduction des risques par lequel plusieurs contreparties éliminent partiellement ou totalement des transactions redondantes, en les remplaçant éventuellement par d'autres, dans le but de réduire le notionnel brut total sans modifier l'exposition nette de chaque participant. Un service bien connu, TriOptima TriReduce, a permis d'éliminer plus de 1 quadrillion de dollars de notionnel sur les marchés de dérivés de gré à gré. La compression bénéficie de la standardisation des contrats — c'est le cas des CDS, dont les dates de règlement standardisées (20 mars, juin, septembre, décembre) facilitent le regroupement des positions par entité de référence et échéance.

La compensation à la clôture

Le mécanisme du close-out netting

Résiliation et solde net en cas de défaut

Le close-out netting comporte deux composantes : le **close-out**, droit de résilier les transactions avec la contrepartie défaillante et de cesser tout paiement contractuel, et la **compensation**, droit de solder la valeur de l'ensemble des transactions en une seule créance ou dette nette. Sans compensation, une partie survivante devrait payer l'intégralité de ce qu'elle doit sur une transaction perdante tout en ne recevant qu'une fraction de ce qui lui est dû sur une transaction gagnante, via une réclamation de faillite ordinaire. Avec compensation, elle ne paie ou ne reçoit que le solde net — l'essentiel de son exposition échappe ainsi à la file d'attente de la faillite.

Une réduction d'exposition proche de 90 pour cent

La croissance et la concentration croissante des marchés de dérivés ont permis à la compensation de réduire l'exposition de crédit globale de près de 90 % au cours de la dernière décennie. Sans compensation, la taille et la liquidité actuelles du marché des dérivés de gré à gré n'existeraient probablement pas — la compensation a été un facteur déterminant de sa croissance, également reconnu, au moins partiellement, dans les règles de capital réglementaire.

De la « market quotation » au « close-out amount »

Sous l'accord-cadre ISDA de 1992, deux méthodes définissaient le montant dû en cas de défaut : la **market quotation** (obtention d'un minimum de trois cotations fermes auprès d'acteurs du marché) et la **loss** (calcul de bonne foi par la partie déterminante), la première servant de méthode principale et la seconde de solution de repli. Ces méthodes se sont révélées problématiques lors de la crise financière — notamment lors de la faillite de Lehman Brothers, où la liquidité insuffisante rendait difficile l'obtention de cotations fermes réalistes. L'accord-cadre ISDA de 2002 a introduit une définition unique, le **close-out amount**, qui autorise des cotations indicatives, des sources de prix publiques et des modèles internes, tout en exigeant que la partie déterminante agisse de manière objectivement raisonnable.

Set-off et compensation

Set-off : compenser des créances entre produits différents

Le set-off est un terme large qui permet à une partie d'appliquer un montant qui lui est dû par l'autre partie contre un montant qu'elle doit dans l'autre sens — par exemple, entre un prêt et un dérivé conclus avec le même client. À la différence du close-out netting, qui repose sur un montant calculé au titre d'une seule documentation (comme un accord-cadre ISDA), le set-off reconnaît l'existence de créances croisées entre catégories de produits différentes, et son application dépend fortement du libellé précis des documentations concernées, des entités juridiques impliquées et de l'interprétation légale dans la juridiction pertinente.

L'impact de la compensation multilatérale et la bifurcation

Compensation centrale versus compensation bilatérale

La compensation centrale (via une contrepartie centrale) peut aller au-delà de la compensation bilatérale en compensant la valeur réelle de transactions différentes, et non seulement des flux de trésorerie fongibles. Toutefois, puisque toutes les transactions ne peuvent pas être compensées centralement, il existe un risque de bifurcation entre les transactions compensées centralement et les transactions bilatérales restantes, qui peut annuler une partie du bénéfice de la compensation multilatérale — un exemple chiffré montre que la compensation bilatérale (exposition totale de 120) peut parfois offrir une réduction d'exposition supérieure à une compensation centrale partielle (exposition totale de 210) lorsque seule une fraction des transactions est éligible à la compensation centrale.

La compensation redistribue le risque, elle ne l'élimine pas toujours

La compensation bilatérale des dérivés de gré à gré augmente le taux de recouvrement des créanciers de dérivés (par exemple de 60 % à 77,5 % dans un exemple chiffré) mais réduit corrélativement celui des autres créanciers d'une contrepartie en faillite (de 60 % à 25 % dans le même exemple). Ce constat illustre un point plus général : certains bénéfices de la compensation, du collatéral et de la compensation centrale peuvent être positifs pour les marchés de dérivés de gré à gré sans l'être nécessairement pour les marchés financiers dans leur ensemble, puisqu'ils redistribuent le risque plutôt que de l'éliminer.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La compensation constitue le mécanisme d'atténuation le plus puissant du risque de contrepartie sur dérivés de gré à gré, sous deux formes complémentaires : la compensation des paiements, qui réduit le risque de règlement au quotidien, et la compensation à la clôture, qui permet à une partie survivante de solder l'ensemble de ses transactions avec une contrepartie défaillante en une seule créance nette — réduisant l'exposition de crédit de près de 90 % à l'échelle du marché. La compression de portefeuille prolonge cette logique en réduisant le notionnel brut sans changer l'exposition nette, tandis que le set-off permet, sous conditions juridiques strictes, d'étendre la compensation à des catégories de produits différentes. Ces bénéfices ne sont toutefois pas sans contrepartie : la bifurcation entre transactions compensées centralement et bilatéralement, ainsi que la redistribution du risque vers les créanciers non-dérivés, montrent que la compensation déplace le risque autant qu'elle le réduit — un thème qui structurera les chapitres suivants sur le collatéral et la compensation centrale.